

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 21/2553

นายชาญวิทย์ มกราพันธุ์ ในฐานะผู้
จัดการมรดกของ

โจทก์

นายประยูร มกราพันธุ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขา
พยุหะคีรี

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา
ป.ที่ดิน มาตรา
ป.พ.พ. มาตรา

ไม่มีข้อสัน

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๒๑/๒๕๕๓

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

ศาลจังหวัดนครสวรรค์

ระหว่าง

ศาลปกครองพิษณุโลก

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ นายชาญวิทย์ มกราพันธุ์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายประยูร มกราพันธุ์ โจทก์ ยื่นฟ้อง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี จำเลย ต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๕๐๕/๒๕๕๑ ความว่า นายประยูร มกราพันธุ์ ผู้ตาย เป็นเจ้าของที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (สค. ๑) เลขที่ ๕๙ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๐ ไร่เศษ โดยซื้อที่ดินจากนายเจียม อิ่มเนย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๓ เดิมที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของนายจง อิ่มเนย ซึ่งเข้าแผ้วถางทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี ๒๔๕๐ อันเป็นเวลาก่อนมีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๙ ใช้บังคับ ต่อมาในปี ๒๔๘๕ นายจงยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้นายเจียม และ

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายเจียมได้แจ้งสิทธิครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวต่อพนักงานของรัฐไว้ นายประยูรได้ครอบครองที่ดินต่อเนื่องจากนายเจียมและนายจงมาโดยตลอด จึงเป็นการครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องกันมาก่อนมีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๓ นายประยูรนำที่ดิน สค. ๑ เลขที่ ๕๙ ยื่นคำขอเพื่อออกโฉนดที่ดินต่อจำเลย และจำเลยได้ดำเนินการเพื่อออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยออกรูปโฉนดและแผนที่ที่ดินไว้แล้ว แต่ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดิน แจกโฉนดที่ดิน ส่งมอบโฉนดที่ดินให้แก่ นายประยูร นายประยูรจึงมีหนังสือทวงถาม แต่จำเลยมีหนังสือแจ้งว่าจะต้องส่งเรื่องการพิสูจน์สิทธิในที่ดินให้คณะกรรมการแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) พิจารณาก่อน นายประยูรจึงยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลปกครองพิษณุโลก เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๙/๒๕๕๐ ต่อมาวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ นายประยูรเสียชีวิต และเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ศาลปกครองพิษณุโลกมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๔/๒๕๕๐ ให้จำเลยพิจารณาวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับคำขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวแล้วแจ้งให้นายประยูร ผู้ฟ้องคดี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด ต่อมาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ จำเลยมีหนังสือแจ้งว่า ผู้ขอออกโฉนดไม่สามารถนำหลักฐานซึ่งเป็นเอกสารที่ทางราชการทำขึ้นเพื่อแสดงว่าได้ครอบครองทำประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ และมติคณะอนุกรรมการเชื่อว่าการทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ จึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ นายประยูรได้ การกระทำของจำเลยเป็นการโต้แย้งสิทธิครอบครองและกรรมสิทธิในที่ดินของนายประยูร ขอให้ศาลพิพากษาแสดงสิทธิหรือกรรมสิทธิในที่ดินแก่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายประยูร กับขอให้บังคับจำเลยออกโฉนดที่ดิน แจกโฉนดที่ดิน และส่งมอบโฉนดที่ดินแก่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายประยูร

จำเลยยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙

จำเลยให้การว่า ที่ดินที่โจทก์นำมาขอออกโฉนดที่ดินเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าครอบครองที่ดินมาก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนด เขตหวงห้ามที่ดิน อำเภopakน้ำโพ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ พ.ศ. ๒๔๗๙ มีผลใช้บังคับ และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุก ที่ดินของรัฐจังหวัดนครสวรรค์ (กบร.) คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศได้ อ่านแปลตีความภาพถ่ายได้ความว่า ที่ดินแปลงพิพาทครอบครองทำประโยชน์ภาย หลังจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ มีผลใช้บังคับ จำเลยปฏิบัติ หน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตหวงห้าม ทั้งมิได้มีการ ครอบครองทำประโยชน์มาก่อนดังกล่าวข้างต้น จำเลยจึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดิน ให้แก่โจทก์ได้ โจทก์เคยยื่นฟ้องจำเลยประเด็นเดียวกันนี้ ต่อศาลปกครอง ศาล ปกครองพิษณุโลกมีคำพิพากษาให้จำเลยวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับคำขอออกโฉนดที่ดิน และแจ้งให้โจทก์ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งจำเลยได้ ดำเนินการแล้ว แต่โจทก์ไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่ง ต่อมาจำเลยได้มีคำสั่งยก อุทธรณ์ของโจทก์และแจ้งสิทธิให้โจทก์ทราบว่าหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำวินิจฉัย อุทธรณ์ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง แต่โจทก์กลับยื่นฟ้องคดีที่ศาล ยุติธรรม ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบ คดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลยุติธรรม ขอให้จำหน่ายคดี หรือยกฟ้อง

ศาลจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามฟ้องเป็นกรณีที่ โจทก์มุ่งประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษารับรองหรือคุ้มครองสิทธิในที่ดินของโจทก์ ทั้ง ข้อโต้แย้งตามคำให้การ จำเลยต่อสู้ว่าที่ดินแปลงพิพาทที่โจทก์ครอบครองอยู่นั้นอยู่

ในเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อำเภอบ้านนาโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๓๙ จำเลยจึงไม่อาจออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ได้ ดังนั้นเห็นว่าโจทก์และจำเลยยังคงโต้เถียงกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินว่าเป็นของโจทก์หรือไม่เป็นสำคัญ อันศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองพิษณุโลกพิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งของจำเลยที่ปฏิเสธไม่ออกโฉนดที่ดินให้โจทก์เป็นการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง เมื่อโจทก์อ้างว่าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวก่อนมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินอำเภอบ้านนาโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีสิทธิขอยกโฉนดที่ดินโจทก์จึงได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลย การที่โจทก์ฟ้องว่าคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีคำขอให้จำเลยออกโฉนดที่ดินแก่โจทก์ จึงเป็นกรณีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจออกคำสั่งบังคับตามคำขอของโจทก์ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินมีผลผูกพันบุคคลภายนอก ซึ่งโจทก์อาจอ้างกับบุคคลภายนอกได้ ตามมาตรา ๗๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ ศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามฟ้องโจทก์อ้างว่า นายประยูร มกรพันธ์ ผู้ตาย เป็นเจ้าของที่ดิน สค. ๑ เลขที่ ๕๙ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๐ ไร่เศษ โดยซื้อและครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องในที่ดินแปลงดังกล่าวจากผู้มีชื่อ ซึ่งเข้าแผ้วถางทำประโยชน์ในที่ดินมาตั้งแต่ปี ๒๔๕๐ อันเป็นเวลาก่อนมีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อำเภอบ้านน้ำโพ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ใช้บังคับ และในปี ๒๔๘๙ มีการแจ้งสิทธิครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวต่อพนักงานของรัฐไว้ ต่อมาในปี ๒๕๔๓ นายประยูรนำที่ดิน สค. ๑ เลขที่ ๕๙ ยื่นคำขอเพื่อออกโฉนดที่ดินต่อจำเลย จำเลยได้ดำเนินการเพื่อออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยออกรูปโฉนดและแผนที่ที่ดินไว้แล้ว แต่ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดิน แจกโฉนดที่ดิน ส่งมอบโฉนดที่ดินให้แก่ นายประยูร นายประยูรจึงยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลปกครองพิษณุโลก แต่นายประยูรเสียชีวิตระหว่างการพิจารณา ต่อมาศาลปกครองพิษณุโลกมีคำพิพากษาให้จำเลยพิจารณาวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับคำขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวแล้วแจ้งให้นายประยูร ผู้ฟ้องคดี ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด จำเลยจึงมีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ นายประยูรได้ การกระทำของจำเลยเป็นการโต้แย้งสิทธิครอบครองและกรรมสิทธิในที่ดินของนายประยูร ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งแสดงสิทธิหรือกรรมสิทธิในที่ดินแก่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายประยูร กับขอให้บังคับจำเลยออกโฉนดที่ดิน แจกโฉนดที่ดิน และส่งมอบโฉนดที่ดินแก่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดก ส่วนจำเลยให้การว่า ที่ดินที่โจทก์นำมาขอออกโฉนดที่ดิน ไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าครอบครองที่ดินมาก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อำเภอบ้านน้ำโพ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.

๒๕๗๙ มีผลใช้บังคับ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด นครสวรรค์ (กปร.) คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศได้อ่านแปลตีความ ภาพถ่ายได้ความว่า ที่ดินแปลงพิพาทครอบครองทำประโยชน์ภายหลังจากพระราช กฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ มีผลใช้บังคับ จำเลยปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วย กฎหมายแล้ว แต่ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตหวงห้าม ทั้งมิได้มีการครอบครองทำ ประโยชน์มาก่อนดังกล่าวยังตั้งน จำเลยจึงไม่สามารถถอนโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ได้ ขอให้ยกฟ้อง ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาตามที่โจทก์มีคำขอได้นั้น ศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่โจทก์เป็นผู้มีสิทธิ ครอบครองก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อำเภopakน้ำโพ อำเภอยะหริ่ง อำเภอยะนิง จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๗๙ มีผลใช้บังคับหรือ เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นสำคัญ จึงเป็นคดี พิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายชาญวิทย์ มกราพันธุ์ ในฐานะผู้จัดการ มรดกของนายประยูร มกราพันธุ์ โจทก์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขา พะเยา ยะหริ่ง จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) สบโชค สุขารมณ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายสบโชค สุขารมณ) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) อัคราทร จุฬารัตน (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายอัคราทร จุฬารัตน) (นายจรัญ หัตถกรรม)

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน